



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 57 DEL
29/01/2026

OGGETTO: RICORSO AMMINISTRATIVO INNANZI IL T.A.R. CAMPANIA, SEZIONE DI SALERNO PROPOSTO E NOTIFICATO DA ILIAD ITALIA S.P.A. CONTRO IL COMUNE DI AVELLA. INCARICO PROFESSIONALE. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE. PROVVEDIMENTI.

Registro Generale
N. 82 DEL
02/02/2026

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **due**, del mese di **febbraio** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal TUEL D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; Visti:

- l'art. 107 del TUEL D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento vigente di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 20 del 31.12.2025, con il quale si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;

Considerato che con Determina n. 142/2024 si è proceduto a conferire incarico legale di assistenza e patrocinio legale finalizzato alla costituzione in giudizio avverso il ricorso amministrativo innanzi il T.A.R. Campania, Sezione di Salerno promosso e notificato a mezzo pec notificato in data 06.03.2024 al prot. n. 2573 dalla società ILIAD ITALIA S.p.A., P.IVA 1397016009, all'avv.to Lodovico Visone, del Foro di Salerno, C.F. VSNLVC57D15G796D, con studio legale in Salerno alla Via Dogana Vecchia, 40, - pec: lodovicovisone@puntopec.it ;

Dato atto che veniva promosso e notificato il ricorso amministrativo innanzi il T.A.R. Campania, Sezione di Salerno, promosso e notificato da Iliad Italia S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Viale Francesco Restelli 1/A, Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano R.E.A. MI-2126511, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Ielo, recante prot. n. 6910, trasmesso in data 30.06.2025;

Dato atto che con Determina n. 315/2025 rg 489/2025, si è proceduto ad affidare l'incarico legale di assistenza e patrocinio legale finalizzato alla costituzione in giudizio avverso il ricorso amministrativo in appello innanzi il T.A.R. Campania, Sezione di Salerno, promosso e notificato da Iliad Italia S.p.A., con sede legale in Milano (MI), Viale Francesco Restelli 1/A, Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano R.E.A. MI-2126511, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Ielo, recante prot. n. 6910, trasmesso in data 30.06.2025, all'avv.to Lodovico Visone, del Foro di Salerno, C.F. VSNLVC57D15G796D, con studio legale in Salerno alla Via Dogana Vecchia, 40, - pec: lodovicovisone@puntopec.it ;

Dato atto che l'avv.to Lodovico Visone ha espletato egregiamente la nomina affidatagli;

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>.

Vista la fattura n. 3/PA del 28.01.2026, acquisita al prot. n. 1108 del 28.01.2026, dell'importo pari ad € 2.500,00 di cui € 1.970,37 per imponibile, € 78,81 per cassa ed € 450,82 per iva, emessa dall'Avv. Lodovico Visone, del Foro di Salerno, C.F. VSNLVC57D15G796D, con studio legale in Salerno alla Via Dogana Vecchia, 40, - pec: lodovicovisone@puntopec.it, quale saldo per le competenze professionali di cui sopra;

Visto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ex D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Visto l'art. 4 e l'art. 17 c.1 lett. d) n. 1 e n. 2 del Codice;

Tenuto conto della disciplina di regolazione emanata dall'ANAC con Linee guida n.12 approvate con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 907 del 24.10.2018;

Considerato che il vigente art.2233 del Codice Civile prevede che sono nulli i patti conclusi tra avvocati ed i loro clienti che stabiliscono compensi se non redatti in forma scritta;

Vista la Legge n. 190/2012;

Visto il D.lgs. n. 33/2013;

Visto il D.lgs. n. 39/2013;

Tutto ciò premesso;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.lgs. 267/00;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

- **Liquidare** la fattura n. 3/PA del 28.01.2026, acquisita al prot. n. 1108 del 28.01.2026, dell'importo pari ad € 2.500,00 di cui € 1.970,37 per imponibile, € 78,81 per cassa ed € 450,82 per iva, emessa dall'Avv. Lodovico Visone, del Foro di Salerno, C.F. VSNLVC57D15G796D, con studio legale in Salerno alla Via Dogana Vecchia, 40, - pec: lodovicovisone@puntopec.it, quale saldo per le competenze professionali di cui sopra;
- **Dare atto** che i compensi dovuti per l'attività professionale in complessivi €. 2.500,00, oneri come per legge già compresi, sono a valere con imputazione valere sul capitolo 124 – impegno 690/2025 del Bilancio gestione R.R.;
- **Dare atto** dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990;

La presente determinazione:

- -È stata trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari per il prescritto visto di regolarità contabile ex art. 147 bis, comma 1 e art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000;
- -È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio Generale determinazioni;
- -È pubblicata all'albo pretorio elettronico per quindici giorni consecutivi;
- -È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti chiarimenti.
- La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 02/02/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 29/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: RICORSO AMMINISTRATIVO INNANZI IL T.A.R. CAMPANIA, SEZIONE DI SALERNO PROPOSTO E NOTIFICATO DA ILIAD ITALIA S.P.A. CONTRO IL COMUNE DI AVELLA. INCARICO PROFESSIONALE. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. PROVVEDIMENTI. CIG: CUP: Descrizione Capitolo: SPESE PER SERVIZI LEGALI Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.006	1.2	124		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
690	€ 2.500,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: VISIONE LODOVICO - Progressivo Fornitore: 4872
Codice Fiscale: VSNLVC57D15G796D P.Iva: 03110370651

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
178	2.500,00	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

VISIONE LODOVICO

Avella (AV), 02/02/2026

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;
PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 02/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 03/02/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 130, e vi rimarrà fino al 18/02/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 82 del 02/02/2026;

Oggetto: RICORSO AMMINISTRATIVO INNANZI IL T.A.R. CAMPANIA, SEZIONE DI SALERNO PROPOSTO E NOTIFICATO DA ILIAD ITALIA S.P.A. CONTRO IL COMUNE DI AVELLA. INCARICO PROFESSIONALE. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE. PROVVEDIMENTI.

Avella (AV), 03/02/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella